Biuro Rachunkowe EM-KA Sp. z o.o.
74-450 Szczecin
Ul. Chopina 35
NIP: 8522605060

# OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

## Część I Usługi księgowe

### § 1 Zakres usług

W zależności od wyboru dokonanego w Umowie Ramowej, przedmiotem umowy są:

1. Dla **Zleceniodawcy,** który wybrał Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów:
   a. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
   b. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie amortyzacji
   c. Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
   d. Ustalanie wysokości składek ZUS **Zleceniodawcy** lub wspólników **Zleceniodawcy**, będących osobami fizycznymi
   e. Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
   f. Sporządzenie i wysyłanie następujących deklaracji: JPK_V7, VAT-EU, JPK_PKPIR, JPK_ST.
2. Dla **Zleceniodawcy**, który wybrał Księgi Rachunkowe:
   a. Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych, na które składają się:
      I. Dziennik
      II. Księga główna i księgi pomocnicze
      III. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej i sald ksiąg pomocniczych
   b. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie amortyzacji
   c. Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
   d. Ustalanie wysokości składek ZUS **Zleceniodawcy** lub wspólników **Zleceniodawcy**, będących osobami fizycznymi
   e. Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
   f. Sporządzenie i wysyłanie następujących deklaracji: JPK_V7, VAT-EU, JPK_KR_PD, JPK_ST_KR.
   g. Sporządzanie sprawozdania finansowego
3. Dla **Zleceniodawcy,** który wybrał Ewidencję dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:
   a. Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów ryczałtu ewidencjonowanego
   b. Ustalanie wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego
   c. Ustalanie wysokości składek ZUS **Zleceniodawcy** lub wspólników **Zleceniodawcy**, będących osobami fizycznymi
   d. Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
   e. Sporządzenie i wysyłanie następujących deklaracji: JPK_V7, VAT-EU, JPK_EWP, JPK_ST.

### § 2 Obowiązki Zleceniodawcy

1. W celu umożliwienia **Wykonawcy** prawidłowego wykonywania zlecenia **Zleceniodawca** zobowiązany jest do dostarczenia **Wykonawcy** pełnomocnictw oraz dokumentów wskazanych w liście kontrolnej najpóźniej w dniu poprzedzającym początek pierwszego okresu rozliczeniowego. Jeśli **Zleceniodawca** nie dostarczy całości lub części dokumentów, **Wykonawca** nie odpowiada za prawidłowość rozliczeń podatkowych **Zleceniodawcy.**
2. W przypadku **Zleceniodawcy** rozpoczynającego działalność, **Wykonawca** może w ramach usługi dodatkowej i w oparciu o odrębne zlecenie przygotować niezbędne dokumenty rejestrowe.
3. Przez cały okres obowiązywania umowy **Zleceniodawca** zobowiązany jest do następujących czynności:
   a. dostarczania Wykonawcy, w tym przez Panel Klienta, kompletu prawdziwych, rzetelnych i dokumentujących rzeczywiste czynności gospodarcze dokumentów, stanowiących podstawę wpisów do ksiąg, w terminie: **nie później niż do 5 dnia** miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą,

      Za datę dostarczenia dokumentów uważa się datę dostarczenia ostatniego dokumentu,

   b. właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumentowania operacji gospodarczych podlegających wpisowi do Ksiąg i Ewidencji. Dokumenty powinny być opisane jakiego zdarzenia gospodarczego dotyczą, co najmniej wg następującej kwalifikacji: towar handlowy (T), materiał (M), pozostałe koszty/wydatki (K), środki trwałe (ŚT). Faktury korygujące powinny zostać opisane datą (okresem), w którym należy je ująć w ewidencji VAT. **Zleceniodawca** opisze dostarczone dokumenty w terminach tożsamych dla dostarczenia dokumentów, określonych w pkt. 1 lit a. Sposób opisywania dokumentów reguluje część VI § 5 niniejszych OWU. W przypadku braku terminowego opisu dokumentu **Wykonawca** nie odpowiada za złe przyporządkowanie i zaszeregowanie kategorii kosztów i zakupów towarów handlowych, a co z tym związane za błędne ustalenie wysokości należności podatkowych,
   c. niezwłocznego informowania **Wykonawcy**, nie później jednak niż w dniu dostarczenia dokumentów, o wszystkich zdarzeniach powodujących zmiany w stanie oraz ilości składników majątkowych, w szczególności o zawarciu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów, których jedną ze stron jest **Zleceniodawca**, wykazywania wszelkich przychodów podlegających opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności, informowania o innych przychodach, mogących **mieć wpływ na zobowiązania z działalności gospodarczej,** a także o dokonanych czynnościach traktowanych przez odpowiednie przepisy jako sprzedaż.

**§ 3 Obowiązki Wykonawcy**

1. Przy wykonywaniu spoczywających na nim zobowiązań **Wykonawca** będzie ewidencjonował operacje gospodarcze z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie otrzymanych od **Zleceniodawcy** dokumentów i informacji. W celu prawidłowego wykonania zlecenia **Wykonawca** będzie:
   a. odbierał od **Zleceniodawcy** dokumenty stanowiące podstawę zapisów księgowych,
   b. dokonywał obliczeń podatków/składek
   c. przygotowywał dokumenty zgodnie z przedmiotem umowy
   d. wysyłał deklaracje do odpowiednich instytucji.

**§ 4 Obsługa JPK_V7**

1. **Zleceniodawca** będzie informował **Wykonawcę** o kodach GTU oraz kodzie TP dotyczących jego faktur sprzedaży dokonując odpowiednich wpisów na fakturach wysyłanych do KSeF lub dokonując opisu w Panelu Klienta.
2. **Wykonawca** będzie nanosił kody w rejestrach VAT zgodnie z otrzymanymi od **Zleceniodawcy** informacjami, bez ich weryfikacji oraz dodatkowo będzie nanosił w rejestrach oznaczenia pozostałych kodów procedur i kodów dokumentów, celem sporządzenia poprawnego pliku JPK_V7.
3. W każdym przypadku, gdy **Zleceniodawca** otrzyma wezwanie do skorygowania pliku JPK_V7 ze względu na błędy, przekaże to wezwanie **Wykonawcy** nie później niż na 5 dni roboczych przed upływem terminu złożenia korekty, niezależnie od tego, jaki jest wymagany zakres korekty.
   a. Jeśli **Zleceniodawca** uzna, że umieszczone kody GTU oraz TP są poprawne [nie jest konieczna korekta], **Zleceniodawca** samodzielnie odpowiada w ustawowych terminach na wezwanie urzędu. **Zleceniodawca** może też powierzyć **Wykonawcy** w ramach usług dodatkowych przygotowanie odpowiedzi do urzędu, za opłatą określoną w cenniku, na zasadach opisanych w tym dokumencie.
   b. Jeżeli **Zleceniodawca** zgadza się z wezwaniem do korekty kodów GTU lub TP, **Zleceniodawca** dostarczy **Wykonawcy** wraz z wezwaniem poprawioną informację o kodach GTU i TP do naniesienia w ewidencji, w sposób opisany w punkcie 1.
4. Niedotrzymanie terminu dostarczenia wezwania lub informacji o kodach przez **Zleceniodawcę** zwalnia **Wykonawcę** z odpowiedzialności za nieterminowe skorygowanie pliku JPK_V7 oraz z wszelkich mogących wynikać z tego konsekwencji finansowych i karno-skarbowych względem **Zleceniodawcy**.
5. W przypadku gdy w wyniku działań podjętych na podstawie błędnych lub niekompletnych informacji od **Zleceniodawcy** **Wykonawca** poniesie szkodę, ma on prawo dochodzenia roszczeń od **Zleceniodawcy** na zasadzie regresu.
6. Za sporządzenie korekt z przyczyn innych niż leżące po stronie **Wykonawcy**, **Wykonawca** może pobierać opłaty zgodnie z cennikiem.

**§ 5 Zasady uwzględniania korekt faktur**

W związku z nowelizacją ustaw o podatku od towarów i usług ustawą z dnia 27 listopada 2020 (Dz. U. pozycja 2419) strony umowy ustalają:

1. **Zleceniodawca** będzie informował **Wykonawcę** o miesiącu, w którym należy uwzględnić w rejestrach VAT wystawioną lub otrzymaną przez niego fakturę korygującą VAT poprzez opisanie tej faktury odpowiednią datą.
2. **Zleceniodawca** może zlecić **Wykonawcy** usługę dodatkową, polegającą na dokonaniu analizy dokumentacji powiązanej z daną fakturą korygującą, za opłatą, zgodnie z Cennikiem
3. W przypadku dostarczenia przez **Zleceniodawcę** faktury korygującej, która ma być uwzględniona w minionych okresach sprawozdawczych i konieczna jest korekta rozliczenia podatku VAT, **Wykonawca** może pobierać opłaty zgodnie z Cennikiem.

**§ 6 Obsługa ryczałtu od dochodów spółek (ECIT)**

1. **Zleceniodawca** spełniający warunki opisane w ustawie może wybrać opodatkowanie na zasadach ryczałtu od dochodów spółek (ECIT), opisanych w rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W takim przypadku **Wykonawca** sporządzi na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem sprawozdanie finansowe oraz przygotuje informacje zgodnie art. 7aa ustawy o CIT. Za przygotowanie tego sprawozdania **Wykonawca** może pobrać opłatę zgodnie z Cennikiem.
2. **Zleceniodawca** może zlecić **Wykonawcy** na zasadach usług dodatkowych przygotowanie wypełnienie i przesłanie do organów podatkowych druków związanych z wejściem w ECIT oraz innych, wymaganych ustawą.
3. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzenia oraz przesłania **Wykonawcy** potwierdzenia, że **Zleceniodawca** spełnia określone w Ustawie warunki do wejścia w reżim ECIT oraz pozostawania w nim przez zadeklarowany okres.
4. **Zleceniodawca** będzie wskazywać **Wykonawcy** wszystkie dokumenty księgowe oraz operacje gospodarcze stanowiące dochody inne niż wysokość zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowanie ECIT, w szczególności ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
5. Niewskazanie lub niepełne wskazanie przez **Zleceniodawcę** wydatków będących podstawą opodatkowania ECIT nie może być podstawą roszczeń w stosunku do **Wykonawcy**.
6. **Wykonawca** będzie:
   a. ewidencjonował wydatki w sposób umożliwiający określenie podstaw opodatkowania ECITem, zgodnie z informacjami od **Zleceniodawcy**,
   b. obliczał podatek do zapłaty od poszczególnych kategorii dochodów ECIT
   c. przekazywał informację o wysokości podatku **Zleceniodawcy**
   d. przygotowywał sprawozdania finansowe w sposób umożliwiający wydzielenie zysków sprzed i po okresie opodatkowania ECIT oraz z okresu opodatkowania ECIT,
   e. prowadził księgi handlowe **Zleceniodawcy** w sposób umożliwiający określenie zysku netto.

7. W okresie opodatkowania ECIT wynagrodzenie **Wykonawcy** będzie podwyższone w stosunku do ustalonego o wartość określoną w Cenniku.

**§ 7 Obsługa „kasowego PIT"**

1. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2025 kasowej formy ustalania przychodu lub dochodu, **Zleceniodawca** i **Wykonawca** ustalają poniższe zasady obsługi.
2. **Zleceniodawca,** który wybrał kasowy PIT lub z niego zrezygnował, ma obowiązek poinformować o tym fakcie **Wykonawcę** na piśmie najpóźniej w dniu dostarczenia dokumentów **Wykonawcy**.
3. **Zleceniodawca** oświadcza, że zna i rozumie zapisy ustawy dotyczącej kasowego PIT, zawartej w Dzienniku Ustaw z roku 2024, pozycja 1593, w szczególności:
   a. dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego oraz momentu zaliczenia zakupu do kosztów,
   b. rodzajów transakcji, które umożliwiają korzystanie z PIT kasowego,
   c. braku możliwości stosowania PIT kasowego do transakcji z podmiotami powiązanymi lub mającymi siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową i do sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, **Zleceniodawca** ma obowiązek dostarczania **Wykonawcy** kompletnych wyciągów bankowych, dowodów kasowych oraz wszelkich innych dokumentów potwierdzających wykonanie płatności lub otrzymanie płatności. **Zleceniodawca** ma świadomość, że braki w zakresie dokumentacji płatności mogą skutkować błędnym rozliczeniem podatku dochodowego.
5. Oprócz domyślnie prowadzonych ksiąg podatkowych, **Wykonawca** prowadzić będzie na rzecz **Zleceniodawcy** ewidencję faktur dokumentujących przychody rozliczane metodą kasową.
6. W okresie korzystania przez **Zleceniodawcę** z kasowego PIT, wynagrodzenie **Wykonawcy** będzie podwyższone w stosunku do ustalonego o wartość określoną w Cenniku.

## Część II Usługi płacowe

**§ 1 Zakres usług**

Usługi kadrowo-płacowe obejmują:

1. Przygotowanie na podstawie informacji od **Zleceniodawcy** następujących dokumentów: listy płac,
2. Obliczanie zobowiązań **Zleceniodawcy** względem ZUS oraz Urzędu Skarbowego z tytułu zatrudniania pracowników / zleceniobiorców,
3. Sporządzanie i wysyłanie do ZUS następujących deklaracji: DRA, DRA2, RCA, RSA, RPA, ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA,
4. Sporządzanie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej,
5. Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego następujących deklaracji: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.

**§ 2 Obowiązki Zleceniodawcy**

1. W celu umożliwienia **Wykonawcy** prawidłowego wykonywania zlecenia **Zleceniodawca** zobowiązany jest do dostarczenia **Wykonawcy** pełnomocnictw oraz dokumentów wskazanych w liście kontrolnej najpóźniej w dniu poprzedzającym początek pierwszego okresu rozliczeniowego. Jeśli **Zleceniodawca** nie dostarczy całości lub części dokumentów, **Wykonawca** nie odpowiada za prawidłowość rozliczeń **Zleceniodawcy.**
2. Przez cały okres obowiązywania umowy **Zleceniodawca** zobowiązany jest do następujących czynności:
   a. informowania Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych w stosunku do ustawowego terminu przygotowania dokumentów przez **Wykonawcę** o planowanych i dokonanych zmianach w stanie i warunkach zatrudnienia, zawieranych umowach zlecenia, oraz o wszelkich innych zdarzeniach mających wpływ na wysokość opłacanych składek ZUS; obejmuje to między innymi dostarczenie:
      I. kompletu wypełnionych kwestionariuszy związanych z zatrudnieniem
      II. potwierdzonych przez **Zleceniodawcę** kopii świadectw pracy
      III. 6-cyfrowego kodu zawodu wykonywanego przez pracownika, zgodnie z klasyfikacją zawodów.
   b. Dostarczania **Wykonawcy** dowodów zapłaty podatków oraz składek ZUS.

**§ 3 Obowiązki Wykonawcy**

1. Przy wykonywaniu spoczywających na nim zobowiązań **Wykonawca** będzie postępował zgodnie z przepisami prawa, z należytą starannością oraz działając w interesie **Zleceniodawcy.** W celu prawidłowego wykonania zlecenia, **Wykonawca** będzie:
   a. odbierał od **Zleceniodawcy** dane potrzebne do poprawnego sporządzenia list płac i rachunków do umów zleceń oraz odbierał informacje o okolicznościach, które mają wpływ na wysokość zobowiązań z tytułu podatków za pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne,
   b. obliczał wysokość składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz rozliczał należności z tych tytułów z wypłaconymi przez płatnika świadczeniami za czas choroby,
   c. sporządzał z zastrzeżeniem § 2 pkt 2 lit. a w terminach ustawowych deklaracje zgłoszeniowe, rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne za każdego ubezpieczonego,
   **d.** sporządzał w terminach ustawowych deklaracje roczne do Urzędu Skarbowego.

**§ 4 Obsługa PPK**

1. **Wszystkie czynności i usługi opisane w tym paragrafie, świadczone są przez Wykonawcę jako usługi dodatkowe oraz podlegają opłatom określonym w Cenniku.**
2. **Zleceniodawca** zawiadomi **Wykonawcę** o datach zawarcia przez niego umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, numerze umowy, nazwie instytucji finansowej oraz wysokości składek pracodawcy.
3. Po zawarciu umowy PPK, **Zleceniodawca** będzie z odpowiednim wyprzedzeniem podawał **Wykonawcy** daty:
   a. przystąpienia pracownika do PPK
   b. otrzymania rezygnacji pracownika z PPK
4. Informacje, o których mowa powyżej, będą przekazywane przez **Zleceniodawcę** w takich terminach, by **Wykonawca** mógł prawidłowo obliczyć wynagrodzenia pracowników.
5. **Wykonawca** będzie wykonywał następujące czynności:
   a. naliczał składki PPK na listach płac;
   b. przekazywał **Zleceniodawcy** informacje o zbiorczej wysokości składek, jakie ma przekazać instytucji finansowej;
6. **Zleceniodawca** samodzielnie będzie przygotowywał i przekazywał do instytucji finansowej informacje wymagane przez tę instytucję, w wymaganych prawem terminach.
7. **Zleceniodawca**, który podpisał umowę z jedną z poniższych instytucji finansowych: [Aviva Investors Poland TFI SA, AXA TFI SA, Allianz TFI SA, Millenium TFI SA] może odpłatnie zlecić **Wykonawcy** uruchomienie automatycznej wymiany danych z instytucją finansową. W tym celu musi podać **Wykonawcy** dane niezbędne do uruchomienia usługi. **Zleceniodawca** ponosi wyłączną odpowiedzialność za poinformowanie instytucji finansowej o tym, że w jego imieniu dane wymieniać będzie **Wykonawca** oraz za uzyskanie zgody instytucji na takie działania.
8. **Zleceniodawca**, który podpisał umowę z pozostałymi instytucjami finansowymi może zlecić **Wykonawcy** tworzenie plików w formacie akceptowanym przez instytucję finansową dotyczących:
   a. zgłoszenia pracownika do PPK,
   b. rezygnacji pracownika z PPK,
   c. wysokości comiesięcznych składek pracowników.
9. **Wykonawca** będzie mailowo przekazywał **Zleceniodawcy** pliki, o których mowa powyżej, a ten będzie je przekazywał instytucji finansowej w ustalony z instytucją finansową sposób.
10. **Zleceniodawca** może odpłatnie zlecić **Wykonawcy** przesyłanie plików wprost do instytucji finansowej. W tym celu musi podać Wykonawcy dane niezbędne do logowania do systemu instytucji finansowej. **Zleceniodawca** ponosi wyłączną odpowiedzialność za poinformowanie instytucji finansowej o tym, że w jego imieniu dane wymieniać będzie **Wykonawca** oraz za uzyskanie zgody instytucji na takie działania.
11. Możliwość świadczenia usług, o których mowa w punktach 8-10, jest każdorazowo badana przez **Wykonawcę** we współpracy ze **Zleceniodawcą**, przed podjęciem się zlecenia przez **Wykonawcę**.

## Część III Pełne usługi kadrowo-płacowe

**§ 1 Zakres usług**

Pełne usługi kadrowo-płacowe obejmują:

1. Zakres usług opisanych w Części II Usługi kadrowo-płacowe oraz dodatkowo:
   a. Założenie, przechowywanie i uzupełnianie akt osobowych pracowników **Zleceniodawcy**
   b. Przygotowanie umowy o pracę, umowy zlecenia, świadectwa pracy
   c. Przygotowywanie skierowania na badania wstępne / kontrolne / okresowe dla pracowników **Zleceniodawcy** z uwzględnieniem podanych przez **Zleceniodawcę** czynników szkodliwych
   d. Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników **Zleceniodawcy** na podstawie przesyłanych przez niego informacji
   e. Przygotowywanie odpowiedzi na wezwanie komorników
   f. Informowanie **Zleceniodawcy** o:
      I. kończących się umowach o pracę
      II. kończących się okresach ważności badań lekarskich
      III. brakach w dokumentacji kadrowej – podczas jej przejęcia

**§ 2 Obowiązki Zleceniodawcy**

1. Przez cały okres obowiązywania umowy **Zleceniodawca** zobowiązany jest do następujących czynności:
   a. Bieżącego dostarczania **Wykonawcy** dokumentów stanowiących podstawę ujęcia w aktach pracowniczych, celem zapewnienia kompletności dokumentacji;
   b. Bieżącego dostarczania **Wykonawcy** kompletu dokumentów niezbędnych do ustalenia wymiaru przysługującego pracownikom **Zleceniodawcy** urlopu.

**§ 3 Obowiązki Wykonawcy**

1. **Wykonawca** na dzień przejęcia akt pracowniczych sporządzi audyt dostarczonych dokumentów oraz poinformuje pisemnie **Zleceniodawcę** o dostrzeżonych brakach w dokumentacji każdego pracownika.
2. **Wykonawca** na dzień przejęcia akt pracowniczych sporządzi bilans urlopu pracownika oraz poinformuje pisemnie **Zleceniodawcę** o przysługującym pracownikowi wymiarze urlopu oraz o urlopie pozostałym do wykorzystania
3. Jeżeli **Zleceniodawca** samodzielnie określi wymiar i pozostałą liczbę dni urlopu pracownika, **Wykonawca** przyjmuje te wartości za wiążące.
4. **Wykonawca** będzie informował **Zleceniodawcę** o:
   a. Zbliżającym się terminie zakończenia umowy o pracę pracownika;
   b. Zbliżającym się terminie końca ważności badań okresowych pracownika;



Biuro Rachunkowe EM-KA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy; KRS **0000482087**; Kapitał zakładowy 15000zł
Prezes Zarządu: Monika Sokołowska

c. Pozostałym do wykorzystania przez pracownika urlopie wypoczynkowym, na dzień zapytania.

5. Powiadomienia o których mowa w poprzednim punkcie będą przesyłane **Zleceniodawcy** emailem lub SMSem lub udostępniane na zabezpieczonej hasłem stronie internetowej, lub też kombinacją powyższych form.
6. **Wykonawca** najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności badań okresowych pracownika będzie przesyłał **Zleceniodawcy** skierowanie na badania, w którym opis warunków pracy zostanie wypełniony w oparciu o dane służb BHP **Zleceniodawcy**.
7. **Wykonawca** będzie uzupełniał akta osobowe pracowników **Zleceniodawcy** o dokumenty otrzymane od **Zleceniodawcy**
8. **Wykonawca** będzie przygotowywał nieodpłatnie odpowiedzi na wezwania komorników dotyczące pracowników **Zleceniodawcy**. W tym przypadku stawka podana w Cenniku nie ma zastosowania.
9. W każdym czasie **Zleceniodawca** może zamówić ponowny audyt akt osobowych, za opłatą określoną w Cenniku.

**§ 4 Obsługa e-teczek**

1. Akta pracownicze mogą być prowadzone w formie elektronicznej, o ile obie strony umowy wyrażą na to obopólną zgodę.
2. **Wykonawca** będzie prowadził e-teczki zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, stosując adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia. **Wykonawca** potwierdza, że posiada odpowiednie procedury zabezpieczenia i archiwizacji danych.
3. Cyfrowe odwzorowania dokumentów podpisane podpisem kwalifikowanym będą tworzone przez:
   a. **Zleceniodawcę** lub
   b. Pracownika **Wykonawcy** na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez **Zleceniodawcę**
   - z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa.
4. Jeśli cyfrowe odwzorowania sporządza **Zleceniodawca**, przekaże on dokumenty cyfrowe **Wykonawcy** w uzgodniony z nim sposób.
5. Oryginały dokumentów stanowiące podstawę wpisów w e-teczkach, znajdujące się w posiadaniu **Wykonawcy,** będą zwrócone **Zleceniodawcy**.
6. **Wykonawca** będzie na bieżąco dodawał do e-teczek cyfrowe odwzorowania dokumentów pracowniczych. **Wykonawca** nie doda do e-teczki zeskanowanych kopii dokumentów, chyba, że przepisy prawa dopuszczają taką możliwość
7. Przekształcenie istniejących akt osobowych na formę elektroniczną może być wykonane na zamówienie **Zleceniodawcy** w ramach usług dodatkowych i podlega opłatom zgodnie z Cennikiem.
8. Przechowywanie akt osobowych w formie e-teczek po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez **Zleceniodawcę** może być wykonywane na zamówienie **Zleceniodawcy** w ramach usług dodatkowych i podlega opłatom zgodnie z Cennikiem.

## Część IV Usługa generowania przelewów

**§ 1 Zakres usługi**

1. Usługa generowania przelewów obejmuje następujące czynności wykonywane przez **Wykonawcę:**
   a. Przygotowanie „paczki" (pliku) w uzgodnionym ze **Zleceniodawcą** formacie, zawierającego elektroniczne wersje przelewów faktur **Zleceniodawcy**, obejmującego płatności faktur do realizacji w okresie kolejnych 7 dni, lub dłuższego okresu, jeśli ostatni dzień okresu przypada w dzień wolny.
   b. Przesłanie paczki do **Zleceniodawcy** mailem

**§ 2 Obowiązki Zleceniodawcy**

1. **Zleceniodawca** zobowiązuje się do przekazania **Wykonawcy** informacji na temat formatu paczki przelewów.
2. Przed uruchomieniem usługi **Zleceniodawca** wspólnie z **Wykonawcą** przetestuje poprawność importu paczki przelewów.
3. **Zleceniodawca** samodzielnie i w wybranym przez siebie terminie zaimportuje paczkę oraz zleci przelewy.

**§ 3 Obowiązki Wykonawcy**

1. **Wykonawca** w każdy pierwszy dzień roboczy tygodnia prześle **Zleceniodawcy** paczkę przelewów obejmujących płatności za faktury, których termin realizacji przypada na kolejne 7 dni. Jeśli ostatni dzień okresu przypada w dzień wolny, **Wykonawca** odpowiednio dostosuje okres realizacji.
2. **Wykonawca** nie przygotuje paczek płatności za dokumenty, których termin płatności już upłynął.

**§ 4 Odpowiedzialność stron**

1. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność wyłącznie za prawidłowe wygenerowanie paczek przelewów na podstawie dostarczonych faktur.
2. **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub błędy wynikające z nieprawidłowych danych przekazanych przez **Zleceniodawcę**.
3. **Zleceniodawca** ponosi odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z dostarczenia niekompletnych lub nieprawidłowych danych do realizacji przelewów.
4. **Zleceniodawca** ma obowiązek poinformować **Wykonawcę** o wszelkich zmianach dotyczących kont bankowych, odbiorców lub innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na realizację przelewów.
5. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za swoje błędy do wysokości odsetek ustawowych naliczonych przez odbiorcę

należności z tytułu opóźnienia płatności, pod warunkiem udokumentowania ich żądania przez odbiorcę należności oraz ich zapłaty przez **Zleceniobiorcę.**

**§ 5 Odpłatność**

1. Usługa fakturowana jest w okresach miesięcznych zgodnie z cennikiem **Wykonawcy.**

## Część V Postanowienia ogólne

**§ 1 Wyłączenia i usługi dodatkowe**

1. Niniejsza umowa **nie obejmuje** innych czynności poza wymienionymi powyżej, a w szczególności zaś nie obejmuje:
   a. doradztwa podatkowego
   b. rozliczania firm/oddziałów **Zleceniobiorcy** założonych lub prowadzonych za granicą
   c. przygotowania zgłoszeń, prowadzenia ewidencji oraz tworzenia sprawozdań związanych z przepisami o ochronie środowiska i rejestrem BDO
   d. przygotowywania sprawozdań do GUS,
   e. wypełniania wniosków kredytowych i podobnych,
   f. prowadzenia spraw BHP oraz ewidencji czasu pracy zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców,
   g. kontaktów z pracownikami i kontrahentami **Zleceniodawcy**,
   h. obsługi kontroli podatkowych lub innej instytucji państwowej,
   i. prowadzenia dokumentacji umożliwiających przekazanie na żądanie organów podatkowych struktur JPK_MAG, JPK_FA, JPK_WB,
   j. sporządzania innych niż wymienione powyżej deklaracji.
2. Inne czynności i usługi mogą być wykonane wyłącznie po zleceniu ich przez Zleceniodawcę, za zgodą **Wykonawcy**, w terminie określonym przez **Wykonawcę**, oraz za dodatkową opłatą zgodnie z Cennikiem.

**§ 2 Autentyczność i jakość dokumentacji**

1. **Zleceniodawca** oświadcza, że będzie dostarczał **Wykonawcy** jedynie faktury autentyczne, nieprzerabiane i niepodrabiane. **Wykonawca** oświadcza natomiast, że przyjmuje te dokumenty w dobrej wierze oraz nie posiada środków do kontroli dostarczanych dokumentów. **Wykonawca** nie bada ani nie bierze odpowiedzialności za autentyczność dostarczonych dokumentów, oraz nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z nierzetelnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji dostarczonych przez **Zleceniodawcę**.
2. Dostarczenie dokumentów innych niż pochodzących z KSeF w postaci papierowej będzie każdorazowo potwierdzane protokołem, którego wzór określa załącznik numer 5.
3. **Zleceniodawca** ma prawo zrezygnować z wypełniania protokołów, jednak w takim przypadku **Wykonawca** nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za braki w dokumentach **Zleceniodawcy.**
4. W przypadku, gdy ocena poprawności lub sposobu zaewidencjonowania dostarczonych przez **Zleceniodawcę** dokumentów nie jest możliwa bez wglądu w inne dokumenty **Zleceniodawcy**, **Wykonawca** ma prawo żądać przedłożenia do wglądu tych dokumentów oraz podania innych potrzebnych informacji. W tym celu **Wykonawca** wyznaczy **Zleceniodawcy** odpowiedni termin. Jeżeli **Zleceniodawca** nie uczyni zadość żądaniu **Wykonawcy** w wyznaczonym terminie, wówczas **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy.
5. **Zleceniodawca** oświadcza, że:
   a. wszystkie transakcje opłaca na rachunek bankowy kontrahenta opublikowany w wykazie Szefa KAS lub gotówką w kwocie nie większej niż limit płatności gotówkowych,
   b. dokonuje płatności z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, gdy jest to wymagane,
   c. opłaca wszystkie faktury terminowo lub z opóźnieniem nie powodującym obowiązku korekty w podatku PIT/CIT i VAT
   d. pisemnie powiadomi **Wykonawcę** o każdej fakturze zapłaconej niezgodnie z powyższymi zasadami.

**§ 3 Podwykonawstwo, terminowość i poufność**

1. Przy wykonywaniu Umowy **Wykonawca** jest uprawniony do współdziałania ze współpracownikami i ekspertami, jak również może zlecić wykonanie poszczególnych obowiązków wynikających z Umowy innej osobie lub innemu podmiotowi (podwykonawcy).
2. W przypadku dostarczenia dokumentów po terminie określonym w Części I § 2 Obowiązki Zleceniodawcy punt 3 litera a, **Wykonawca**:
   a. ma prawo naliczyć dodatkową stawkę za opóźnienie, zgodnie z Cennikiem.
   b. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe obliczenie podatków oraz wysłanie deklaracji
3. W przypadku dostarczenia lub opisania przez **Zleceniodawcę** dokumentów dziewiętnastego dnia miesiąca lub później, **Wykonawca** może nie zdążyć wysłać w terminie deklaracji ZUS **Zleceniodawcy** – z winy Zleceniodawcy.
4. W przypadku dostarczenia lub opisania przez **Zleceniodawcę** dokumentów dwudziestego trzeciego dnia miesiąca lub później, **Wykonawca** może nie zdążyć wysłać w terminie deklaracji JPK_V7 ani VAT-EU **Zleceniodawcy** – z winy Zleceniodawcy.
5. **Zleceniodawca** ma świadomość, że jego zaniedbania opisane w punktach 3 i 4 narażają go na odpowiedzialność karno-skarbową, w szczególności na postępowanie mandatowe przeciw niemu.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich przekazanych przez **Zleceniodawcę** informacji oraz okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem umowy, w trakcie jej trwania oraz w okresie 6 lat po jej zakończeniu.

7. **Wykonawca** może wydać informacje o **Zleceniodawcy** osobom trzecim tylko za zgodą **Zleceniodawcy.** Przekazanie informacji wymaganych prawem uprawnionym organom i instytucjom nie stanowi ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.
8. **Zleceniodawca** jest obowiązany do samodzielnego zasięgania informacji o wysokości zobowiązań podatkowych i ZUS u **Wykonawcy**.

**§ 4 Pełnomocnictwa**

1. **Zleceniodawca** może udzielić pełnomocnictwa do składania w swoim imieniu oświadczeń woli. Pełnomocnictwo, aby było prawidłowe, musi zawierać co najmniej:
   a. Imię i nazwisko pełnomocnika, numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego
   b. Zakres pełnomocnictwa
   c. Datę udzielenia pełnomocnictwa
   d. Podpis **Zleceniodawcy**
2. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników, **Wykonawca** uznaje za właściwego tego, który został ustanowiony najpóźniej. Pozostali pełnomocnicy zachowują prawo do zasięgania bieżących informacji u **Wykonawcy**, w tym w szczególności informacji o wysokości zobowiązań podatkowych i składek ZUS.
3. **Wykonawca** po otrzymaniu dokumentu upoważnienia bada, czy przekazany dokument jest prawidłowy. W przypadku wątpliwości co do jego treści lub braku możliwości stwierdzenia który z pełnomocników jest właściwym, **Wykonawca** wezwie **Zleceniodawcę** do uzupełnienia braków, a do czasu może nie akceptować przesłanego pełnomocnictwa
4. **Zleceniodawca** jest obowiązany niezwłocznie poinformować **Wykonawcę** o fakcie odwołania pełnomocnictwa.

**§ 5 Sposoby dostarczania i opisywania dokumentów**

1. Dokumenty znajdujące się w KSeF są przez **Wykonawcę** obsługiwane wyłącznie elektronicznie. **Wykonawca** nie przyjmie od **Zleceniobiorcy** wydruków tych dokumentów w celu ręcznego wprowadzania.
2. W celu jak najlepszej współpracy **Wykonawca** udostępnia **Zleceniodawcy** Panel Klienta będący narzędziem do pobierania, przeglądania i opisywania przez **Zleceniodawcę** faktur wysłanych i pobranych z KSeF.
3. Udostępnienie **Zleceniodawcy** Panelu Klienta nie oznacza, że **Wykonawca** przejmuje na siebie obowiązki **Zleceniodawcy** w zakresie wystawiania i wysyłania do KSeF faktur, odbierania faktur z KSeF czy też archiwizacji faktur.
4. Panel Klienta nie zastępuje dostępu do KSeF. Jedynym wiążącym źródłem faktur dla **Zleceniodawcy** oraz **Wykonawcy** jest KSeF.
5. **Zleceniodawca** będzie opisywał dokumenty znajdujące się w Panelu Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Części I § 2 pkt 1 lit. b niniejszych OWU poprzez dodawanie komentarzy do danego dokumentu.
6. **Zleceniodawca** w Panelu Klienta opisze zdaniem *„otrzymana uprzednio poza KSeF”* każdą fakturę pochodzącą z KSeF, wystawioną na jego rzecz w trakcie awarii KSeF zgodnie z art. 106nf ustawy o VAT, otrzymaną przez niego wcześniej niż data przydzielenia temu dokumentowi numeru w KSeF. Opis ma służyć temu, by **Wykonawca** podwójnie nie zaksięgował takiego dokumentu.
7. Komentarzy wprowadzonych w Panelu Klienta nie można kasować ani zmieniać. Istnieje możliwość wprowadzania wielu komentarzy do jednego dokumentu.
8. Z uwagi na fakt**,** iż w Panelu Klienta mogą znaleźć się puste faktury oraz dokumenty niezwiązane z działalnością gospodarczą **Zleceniodawcy**, **Zleceniodawca** opisze komentarzem każdy taki dokument oraz każdy dokument niepodlegający księgowaniu, niezależnie od przyczyny.
9. **Zleceniodawca** oznaczy w Panelu Klienta dany okres księgowy jako kompletny.
10. **Wykonawca** będzie dokonywał księgowań, z uwzględnieniem opisów i wyjaśnień naniesionych przez **Zleceniodawcę** w Panelu Klienta po tym, jak otrzyma od **Zleceniodawcy** informację o kompletności dokumentów w Panelu Klienta.
11. Aby Panel Klienta działał poprawnie, **Zleceniodawca** zobowiązany jest nadać **Wykonawcy** odpowiednie uprawnienia do korzystania z Jego KSeF.
12. **Wykonawca** dokłada starań, aby Panel Klienta był dostępny w trybie ciągłym, jednak nie jest w stanie zagwarantować jego nieprzerwanej dostępności ani pełnej funkcjonalności. Jakiekolwiek przerwy w działaniu Panelu Klienta nie mogą stanowić podstawy roszczeń **Zleceniodawcy** względem **Wykonawcy**.
13. **Wykonawca** nie odpowiada za niedostępność lub awarię systemu KSeF ani za błędy po stronie Panelu Klienta będące wynikiem niedostępności lub awarii KSeF.
14. W przypadku niedostępności Panelu Klienta trwającej dłużej niż 48 godzin **Zleceniodawca** i **Wykonawca** wspólnie uzgodnią tymczasową, zastępczą formę dostarczenia dokumentów elektronicznych.
15. Wyciągi bankowe będą przez **Zleceniodawcę** dostarczane w postaci elektronicznej w formacie generowanym przez bank **Zleceniodawcy** oraz dodatkowo w formie dokumentu PDF lub wydruku, celem weryfikacji kompletności zapisów.
16. Dokumenty inne niż pochodzące z KSeF, w szczególności faktury otrzymane poza KSeF mogą być przez **Zleceniodawcę** dostarczane w formie papierowej lub elektronicznej.
17. W przypadku wyboru przez **Zleceniodawcę** opcji dostarczania dokumentów innych niż pochodzących z KSeF w wersji **PAPIEROWEJ**:
    a. **Zleceniodawca** powiadomi właściwy Urząd Skarbowy o miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej – o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
    b. **Zleceniodawca** będzie opisywał dokumenty na pierwszej ich stronie, w sposób jednoznaczny i trwały.
    c. Strony ustalają, że wszelkie księgi, ewidencje i dokumenty źródłowe będą przechowywane w miejscu prowadzenia działalności **Wykonawcy** do czasu złożenia rocznego zeznania podatkowego, następnie zostaną wydane **Zleceniodawcy** za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

d. W przypadku nieodebrania dokumentów we wskazanym przez **Wykonawcę** terminie, **Zleceniodawca** może on zostać zobowiązany do ponoszenia opłat za przechowanie dokumentów, zgodnie z Cennikiem.
e. Po 3 miesiącach od rozwiązania umowy **Wykonawca** może odesłać na koszt **Zleceniodawcy** dokumentację księgową i kadrowo-płacową na podany przez **Zleceniodawcę** adres siedziby lub korespondencyjny. W takiej sytuacji **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie dokumentacji **Zleceniodawcy**
f. **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności za brak dokumentów źródłowych oraz zawartość księgi w okresie, gdy dokumenty znajdują się poza siedzibą **Wykonawcy**.

18. W przypadku wyboru przez **Zleceniodawcę** opcji dostarczania dokumentów innych niż pochodzących z KSeF w wersji **ELEKTRONICZNEJ**:
    a. Strony ustalają, iż oryginalne dowody księgowe będą przechowywane w siedzibie **Zleceniodawcy**.
    b. Dokumenty stanowiące podstawę zapisów w księgach i ewidencjach będą przez **Zleceniodawcę** przekazywane wyłącznie elektronicznie do Panelu Klienta udostępnianego przez **Wykonawcę**, a w przypadku jego niedostępności – zgodnie z pkt 14 niniejszego paragrafu.
    c. **Zleceniodawca** będzie opisywał dokumenty przed ich zeskanowaniem, a w przypadku dokumentów otrzymywanych elektronicznie, ale nie za pośrednictwem KSeF, będzie je opisywał zgodnie z zasadami określonymi dla dokumentów z KSeF, określonymi w niniejszym paragrafie, pkt. 5 – 8.

**§ 6 Wynagrodzenie Wykonawcy**

1. Za wykonywane czynności **Wykonawca** otrzyma od **Zleceniodawcy** wynagrodzenie miesięczne, w wysokości określonej w cenach netto w Cenniku.
2. Wynagrodzenie obowiązuje przy parametrach usługi określonych w Załączniku numer 4 – Oświadczenia i lista Kontrolna.
3. Wynagrodzenie obejmuje:
    a. usługi i czynności dodatkowe wymienione w cenniku, zlecone przez **Zleceniodawcę**,
    b. dopłatę wynikającą z przekroczenia parametrów usługi określonych w Załączniku numer 4 – Oświadczenia i lista Kontrolna, obliczaną po zakończeniu księgowania danego miesiąca.
4. **Wykonawca** może dowolnie rezygnować z pobierania opłat dodatkowych oraz stosować rabaty.
5. Wynagrodzenie jest **płatne z góry do 7 dnia miesiąca** po miesiącu, za który dostarczono dokumenty księgowe.
6. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy nr: **46 1050 1559 1000 0090 8136 2718**.
7. **Zleceniodawca** oświadcza, że wie i rozumie, że za opóźnienia w płatności przysługują **Wykonawcy** odsetki oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40€ za każdą przeterminowaną fakturę (Dz.U. z 2013 r. poz. 403).
8. Wynagrodzenie **Wykonawcy** może być w styczniu każdego roku waloryzowane o wskaźnik wzrostu wynagrodzenia minimalnego.

**§ 7 Tryb wprowadzania zmian**

1. **Ze względu na brak stabilności prawa w Polsce oraz związane z tym zmiany zakresu świadczonych usług oraz sposobu ich realizacji, strony jednomyślnie ustalają i akceptują poniższy tryb wprowadzania zmian w łączącej ich umowie.**
2. **Wykonawca** jest uprawniony do zmiany Cennika, Ogólnych Warunków Świadczenia Usług oraz pozostałych załączników do Umowy.
3. Zmieniony Cennik lub Ogólne Warunki Świadczenia Usług **Wykonawca** przekazuje drogą mailową **Zleceniodawcy** wraz ze szczegółową informacją o zakresie zmian**.**
4. **Zleceniodawca** w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach może odrzucić zmieniony Cennik i/lub Ogólne Warunki Świadczenia Usług przesyłając **Wykonawcy** maila o braku akceptacji zmian, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, na zasadach określonych w **§ 8 ust 1**. W tym przypadku do zakończenia okresu wypowiedzenia usługi będą świadczone przez **Wykonawcę** na podstawie dotychczasowego Cennika i dotychczasowych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.
5. Strony zobowiązuje się do niezwłocznego informowania się o każdej zmianie adresu siedziby, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail oraz innych identyfikujących go danych, lub danych i informacji wynikających z oświadczeń złożonych przez Klienta w dniu zawarcia Umowy w Liście Kontrolnej.
6. W przypadku niepoinformowania przez Stronę o zmianach, o których jest mowa w ust. 5, korespondencję nadaną listem poleconym lub w formie elektronicznej (e-mail) na ostatnio znany Stronie adres uważa się za doręczoną.

**§ 8 Czas trwania umowy i przekazanie ksiąg**

1. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron przez jednostronne jej wypowiedzenie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego w pełnych miesiącach. Wypowiedzenie dla jego ważności musi mieć formę pisemną.
2. **Wykonawca** ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w poniższych sytuacjach:
    a. gdy **Zleceniodawca** zalega z płatnością dowolnej faktury o więcej niż 14 dni,
    b. w przypadku złożenia przez **Zleceniodawcę** przerobionych lub podrobionych dokumentów,
    c. zamknięcia przez **Zleceniodawcę** prowadzone jednoosobowej działalności lub ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji bądź rozwiązania podmiotu będącego **Zleceniodawcą**
3. Umowa wygasa z chwilą śmierci **Zleceniodawcy** będącego osobą fizyczną.

4. Strony mogą wspólnie zgodzić się na rozwiązanie umowy na innych zasadach i z zachowaniem innych okresów wypowiedzenia niż podane powyżej.
5. Umowa wygasa z dniem zawieszenia działalności gospodarczej przez **Zleceniodawcę**. **Zleceniodawca** ma obowiązek poinformowania o **Wykonawcę** o zawieszeniu działalności. Po rozwiązaniu umowy, **Zleceniodawca** może korzystać z usług dodatkowych na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie.
6. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo wygaśnięcia umowy **Wykonawca** przekaże **Zleceniodawcy** rejestry i księgi przedsiębiorstwa, które dotychczas nie zostały mu przekazane.
7. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej poprzez umieszczenie ich w Panelu Klienta.
8. **Wykonawca** przekaże księgi w terminie:
   a. jednego miesiąca od daty zakończenia trwania umowy lub
   b. jednego miesiąca od daty, w której dowiedział się o wygaśnięciu umowy
   - w zależności od tego, które z tych zdarzeń upływa później, oraz poinformuje mailem **Zleceniodawcę** o fakcie ich udostępnienia
9. **Zleceniodawca** w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania maila z informacją od **Wykonawcy** pobierze księgi z i rejestry z Panelu Klienta. Po upływie tego terminu **Zleceniodawca** nie może wysuwać roszczeń względem **Wykonawcy** odnośnie braku ksiąg.
10. **Zleceniodawca** w terminie dwóch miesięcy od zakończenia umowy może pobierać z udostępnionych przez **Wykonawcę** systemów dokumenty tam się znajdujące. Po tym okresie **Wykonawca** ma prawo do usunięcia wszelkich dokumentów z systemów, którymi zarządza.

**§ 9 Odpowiedzialność Stron**

1. **Wykonawca** oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i w związku z tym jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wykonywania swoich obowiązków, utrzymuje to ubezpieczenie przez cały czas trwania umowy oraz posiada ubezpieczenie dobrowolne, którego suma gwarancyjna jest podawana corocznie do wiadomości publicznej na stronie www **Wykonawcy**.
2. Odpowiedzialność **Wykonawcy** nie obejmuje utraconych korzyści i ograniczona jest do faktycznie poniesionej szkody.
3. **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przez **Zleceniodawcę** zasad współpracy ustalonych w niniejszej umowie lub za działania podjęte na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych mu przez **Zleceniodawcę**, a zwłaszcza w przypadku dekretacji dokumentów wbrew opinii **Wykonawcy**.
4. Strony zgodnie ustalają, że całkowita odpowiedzialność **Wykonawcy** zostaje ograniczona do wysokości posiadanego przez **Wykonawcę** ubezpieczenia i zgodnie wyłączają każdy inny rodzaj odpowiedzialności.
5. Na wniosek **Zleceniodawcy**, **Wykonawca** w miarę dostępnych możliwości wykupi dodatkowe ubezpieczenie do wysokości wskazanej przez **Zleceniodawcę**. Koszty związane z dodatkowym ubezpieczeniem ponosi **Zleceniodawca**.
6. W przypadku poniesienia szkody przez **Wykonawcę**, wynikłej z przyczyn leżących po stronie **Zleceniodawcy**, **Zleceniodawca** zobowiązuje się do pokrycia poniesionej przez **Wykonawcę** szkody.

**§ 10 Postępowanie reklamacyjne**

1. W przypadku gdy **Zleceniodawca** ma zastrzeżenia dotyczące jakości świadczonych przez **Wykonawcę** usług, jest on uprawniony do złożenia reklamacji w jeden z poniższych sposobów:
   a. W formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości email pod adresem: biuro@szczecin-ksiegowosc.pl
   b. Listownie przesyłką pocztową pod adresem korespondencyjnym **Wykonawcy**
   c. Osobiście poprzez pozostawienie reklamacji w siedzibie **Wykonawcy**
   d. Ustnie, do protokołu
2. **Wykonawca** przyjmując reklamację wydaje jej potwierdzenie i informuje o nim **Zleceniodawcę** taką samą drogą, jak otrzymał reklamację.
3. **Wykonawca** rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni. W takiej sytuacji **Wykonawca** poinformuje o tym fakcie **Zleceniodawcę** w sposób wybrany przez **Zleceniodawcę** podczas składania reklamacji.
4. **Wykonawca** udzieli odpowiedzi **Zleceniodawcy** na reklamację przesyłając odpowiedź za pomocą medium wybranego przez **Zleceniodawcę** podczas składania reklamacji.

**§ 11 Postanowienia końcowe**

1. Językiem porozumiewania się między **Zleceniodawcą** a **Wykonawcą** jest język polski.
2. Wszelkie dokumenty składane przez **Zleceniodawcą** będą sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski z potwierdzeniem **Zleceniodawcy** „za zgodność".
3. Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszej umowy, przed poddaniem ich pod rozstrzygnięcie sądu, którym będzie sąd właściwy dla siedziby **Wykonawcy**, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji.
4. **Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług obowiązują od 01 stycznia 2026 roku.**
5. **Rozliczenie miesiąca grudnia 2025 zostanie wykonane według na podstawie poprzedniej umowy.**

**Zleceniodawca – data i podpis**